

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Službeno glasilo

GODINA 2021.	BROJ: IX	BOSANSKO GRAHOVO 06.07.2021. god
---------------------	-----------------	---

AKTI OPŠTINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 24. Statuta Opštine Bosansko Grahovo, a u skladu sa članom 100. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća, u predmetu upisa osnivanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i Kanalizacija" po prijavi broj: 068-0-Reg-21-000 091 od 26.04.2021 godine a koja je Rješenjem Opštinskog suda Livno odbijena pod brojem : 068-0-Reg-21-000 091 od 16.06.2021.godine, Opštinsko vijeće na svojoj vanrednoj sjednici održanoj dana 06.07. 2021.godine, donosi:

Z A K L J U Č A K

**Kojim najoštrije osuđuje miješanje i
uplitanje politike u rad pravosudnih
institucija i donosenje političkih odluka u
sudskim predmetima a protivno pravnim
normama i važećem zakonodavstvu BiH**

I.

Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo smatra da je Rješenjem Opštinskog suda Livno u Rješenju donesenom po sucu pojedincu Softić Mirsadu grubo prekršen Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH") broj: 22/05, 68/05, 45/09, i 63/08 kojim se odbija prijava broj: 068-0-Reg-21-000 091 od 26.04.2021 u predmetu upisa osnivanja Javno komunalnog preduzeća "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Bosansko Grahovo iz razloga što je prijava odbijena u suprotnosti sa odredbama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH za šta je potvrda da u rješenju nije naveden ni jedan član ili odredba koja izričito određuje da nisu ispunjeni uslovi za upis u registar, što potvrđuje I sud u svom rješenju kad navodi da je prijava sa svim svojim dodacima uredna a donesena je politička odluka pod političkim pritiscima određenih političkih subjekata, čime je nanosena neprocjenjiva šteta lokalnoj zajednici Bosanskog Grahova

a takođe pravosudnom ugledu sudske vlasti kao i nezavisnosti pravosudnih institucija Livanskog kantona.

II.

Opštinsko vijeće zaključuje da u cijelom obrazloženju navedenog Rješenja Opštinskog suda Livno nije navedena nijedna odredna niti član Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH sa kojom je u suprotnosti podnesena prijava za upis osnivanja Javno komunalnog preduzeća, odnosno koja ne dozvoljava ili zabranjuje upis u registar osnivanja preduzeća, već je sudac Opštinskog suda Livno izašao iz svoje nadležnosti za upis registracije preduzeća i preuzeo nadležnost lokalne zajednice pozivajući se na Zakon o komunalnim djelatnostima Kantona Livno navodeći da se obavljanje komunalne djelatnosti mogu riješiti na druge načine, što nije predmet prijave i postupka suda za upis u registar osnovanog preduzeća jer na osnovu tog zakona lokalna zajednica odlučuje na koji način će organizovati vršenje komunalne djelatnosti, te isti nije osnov zakona po kom se odlučuje u postupku za upis u sudski registar prijave osnivanja preduzeća sa čime je postupajući sudija grubo prekršio svoje nadležnosti na način oduzimanja isključive nadležnosti jedinice lokalne samouprave koje su joj date Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, pa je takvim postupanjem nanесена šteta lokalnoj zajednici Opštine Bosansko Grahovo u vezi sa organizovanjem obavljanja potrebnih komunalnih djelatnosti a naročito u poslovima snabdijevanja građana pitkom vodom a sve to pod uticajem nekih političkih interesnih skupina i njihovim pritiscima na rad sudstva.

III.

Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo poziva sve nadležne institucije Kantona, Federacije

BiH i BiH da spriječe, zatim i sankcionišu odgovorne koji su postupali suprotno odredbama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH u ovom predmetu a podležući političkim uticajima izbjegli primjenu zakonskih propisa, odugovlačili sa postupanjem po podnijetoj prijavi i na taj način prekršili sve rokove za postupanje po istom zakonu kojim su precizno utvrđeni rokovi za postupanje registarskog suda, kojem je u ovom predmetu trebalo nepuna 2 mjeseca za donošenje bilo kakvog rješenja, a poziva nadležne predstavnike lokalne zajednice da podnesu prijave Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i disciplinskom sudiji.

IV.

Opštinsko vijeće najoštrije osuđuje donošenje navedenog rješenja pod političkim uticajem i pritiscima političkih stranaka za šta je očigledan dokaz da je i dosta prije donošenja rješenja od strane suda na društvenim mrežama jedna politička grupacija se pohvalila da sud neće dozvoliti registraciju preduzeća navodeći kao razloge iste one koji su navedeni u obrazloženju donesenog rješenja kojim se odbija prijava upisa, zbog čega ovo vijeće insistira i traži od nadležnih državnih organa da ispituju i utvrde odgovornost svakog pojedinca za donošenje rješenja o odbijanju prijave a bez zakonskog uporišta za isto kojim je nanесена šteta Opštini Bosansko Grahovo.

V.

Opštinsko vijeće ovlašćuje Opštinskog načelnika da u cilju nadoknađivanja prouzrokovane štete koja je pričinjena opštini Bosansko Grahovo preduzme sve neophodne mjere i aktivnosti uz mogućnost angažovanja advokata, kao i aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti i sankcionisanju odgovornih lica u postupku donošenja rješenja koje nema nikakvog uporišta u

Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

VI.

Opštinsko vijeće insistira kod Kantonalnog suda Livno da zbog hitnosti u rješavanju izjavljene žalbe na Rješenje o odbijanju prijave donesene od strane Opštinskog suda Livno broj: 068-0-Reg-21-000 091 od 16.06.2021.godine sve sa ciljem smanjivanja već prouzrokovane štete i omogućavanja lokalnoj zajednici da organizuje obavljanje komunalnih djelatnosti a naročito one u redovnom snabdijevanju pitkom vodom stanovništva opštine u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH kojim su definisane izvorne nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koje su ovakvim postupanjem od strane suca Opštinskog suda Livno oduzete ovoj lokalnoj samoupravi.

VII.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo.

Predsjedavajuća
Opštinskog vijeća
Bosansko Grahovo

Sladana Čeko s.r.

Broj :01-04-932/21
Dana:06.07.2021.

Dostavljeno:

- Kantonalnom sudu Livno
- Opštinskom sudu Livno
- Visokom sudskom i tužilačkom vijeću
- Ured disciplinskog tužioca VSTV BiH
- Opštinskom načelniku
- Medijima u BiH

AKTI OPŠTINSKOG NAČELNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj:02-11- 930/21

Dana:06.07.2021. godine

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj:21/07) u vezi sa članom 30. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:6/20) *donosim*

ODLUKU

o

visini regresa za godišnji odmor u
Jedinstvenom opštinskom organu uprave
Opštine Bosansko Grahovo

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina regresa za godišnji odmor u Jedinstvenom opštinskom organu uprave Opštine Bosansko Grahovo.

2. Za „Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo
3. a/a

OPŠTINSKI NAČELNIK
Uroš Đuran

Član 2.

Zaposlenim u Jedinstvenom opštinskom organu uprave Opštine Bosansko Grahovo utvrđuje se pravo na regres za godišnji odmor za 2021. godinu u visini od 489,50 KM.

Član 3.

Isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u Jedinstvenom opštinskom organu uprave Opštine Bosansko Grahovo za 2021. godinu vrši se u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:6/20)

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije Jedinstvenog opštinskog organa uprave Opštine Bosansko Grahovo.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku Opštine Bosansko Grahovo.

Dostaviti:

1. Službi za privredu, finansije i civilnu zaštitu

